

1501230-60.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139670/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25132372 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2139670 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS PEREIRA MARTINS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501230-60.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501230-60.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139670/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25132372 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2139670 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS PEREIRA MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

DOUGLAS PEREIRA MARTINS, qualificado nos autos à fl. 06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 10h25,

na Rua Papa João Paulo I, altura do nº 70, nesta comarca e cidade de Carapicuíba, vendia e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 19 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 103,6g, e 22 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 16,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 28/31.

Segundo a denúncia, na data, horário e local acima mencionados, policiais civis em Operação denominada "Sufoco" realizavam diligências pelas proximidades do local dos fatos. Assim é que os policiais montaram uma breve campana, ocasião em que visualizaram o denunciado DOUGLAS em plena atividade de tráfico de drogas. Ou seja, perceberam que DOUGLAS se dirigia até um relógio medidor de energia elétrica, retirava algo que estava atrás do relógio mencionado, separava uma porção de droga e, em seguida, retornava para viela. Diante dessas evidências, os policiais realizaram a abordagem do denunciado no momento em que ele estava na viela ao lado de Luiz Batista Rodrigues. Em revista pessoal, foi encontrado com Luiz uma porção de cocaína, sendo que este afirmou que comprou do denunciado DOUGLAS. Na sequência DOUGLAS admitiu que vendia drogas no local e acompanhou os policiais até o relógio medidor supramencionado onde localizaram 19 porções de maconha e 22 porções de cocaína. O laudo de constatação forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 28/31). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 75/77).

O acusado apresentou defesa prévia (fl. 88).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado foi citado, ratificou a defesa e foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O representante do Ministério Público postulou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Douglas Pereira Martins requereu aplicação da pena no mínimo legal, compensação da confissão com reincidência e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no boletim de ocorrência (fls. 18/20); no auto de exibição e apreensão (fl. 23); no laudo de constatação provisória (fls. 28/31) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 96/98), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Luis Batista Rodrigues disse que é usuário de drogas, a saber, maconha e cocaína. Na data dos fatos, asseverou que foi até a biqueira para comprar drogas. Chegando no local, adquiriu a droga de Douglas e quando estava saindo, afirmou que foi abordado por policiais civis (fl. 04). Em juízo não foi ouvida.

Na fase policial, a testemunha João Sanches Neto, policial civil, relatou que estava desenvolvendo os trabalhos da operação Sufoco, quando se dirigiram ao local dos fatos. Segundo levantamentos efetuados, funcionaria um ponto de vendas de drogas no endereço em questão. Em lá chegando, como estavam fazendo o uso de viaturas descaracterizadas, puderam observar que o indiciado estava vendendo drogas, pois ele foi até um determinado lugar, apanhou algo atrás de um relógio de luz e voltou para a viela. Como tal atitude é condizente com o tráfico de drogas, deliberaram pela abordagem, sendo que quando o abordaram dentro da viela, ele estava ao lado de Luiz. Procedida a busca, asseverou que com Luiz foi encontrado uma porção de cocaína, a qual afirmou ter adquirido de Douglas. Indagado, o Douglas confessou que estava vendendo drogas, tendo os levado até o local onde foram apreendidas as drogas (fl. 02). Em juízo, prestou depoimento similar àquele

produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Carlos Alberto da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 03), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Douglas Pereira Martins permaneceu silente (fl. 06). Em juízo, disse ter 34 anos de idade e já teve passagem por dois tráficos de droga, e estava um tempo sem traficar, estava trabalhando. Estava em liberdade há 5 anos. Trabalhava vendendo panos na rua. Morava sozinho. No dia dos fatos estava realmente traficando por estar passando dificuldade.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais lograram êxito em prender o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas e guardando as drogas apreendidas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas e confissão do acusado em juízo. Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado (Processo 2213-98.2014 ou 15213-39.2016, fls. 32 e 34; Processo 5505-62.2016 ou 11745-43.2011, fls. 32/33), sendo latente que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta maus antecedentes (Processo 5505-62.2016 ou 11745-43.2011, fls. 32/33) por crime distinto daquele configurador da reincidência, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (Processo 2213-98.2014 ou 15213-39.2016, fls. 32 e 34), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase,

ficando o réu definitivamente condenado à pena acima fixada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado, mormente diante da reincidência e maus antecedentes do acusado, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar DOUGLAS PEREIRA MARTINS, qualificado nos autos à fl. 06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA